

1502203-92.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 28 de fevereiro de 2020, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1502203-92.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502203-92.2020.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 21 horas e 42 minutos, na Rua Dr. Sérgio Mário Almeida, no Jardim São Conrado, em Indaiatuba, JONAS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, qualificado a fls. 8, trouxe consigo e guardou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico. Segundo se apurou, trazia consigo um saco plástico contendo 17 (dezesete) porções de "maconha" e ainda mantinha sob sua guarda, nas proximidades de um veículo VW/Fusca, outras 28 (vinte e oito) porções da mesma droga. Guardas municipais em patrulhamento pelo local dos fatos, notaram que o denunciado tentou se esconder, assim que notou a aproximação da viatura. Abordaram-no atrás de um VW/Fusca e com ele encontraram as porções de "maconha" que trazia consigo. Ato contínuo, com a ajuda do canil, os guardas localizaram as demais porções de drogas escondidas pelo denunciado que foi conduzido até a Delegacia de Polícia."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório. Decretada a revelia do acusado.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a não aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão dos diversos antecedentes infracionais, com regime inicial aberto.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, afirmando que não há prova da posse do entorpecente pelo réu, bem como não foi demonstrado que o acusado tinha a intenção de venda. Quanto à pena, requereu a fixação no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 68/70, com apreensão de 55,3g de entorpecente ilícito.

III.2 Prova oral

A testemunha SOUZA disse que viu o réu deitado atrás de um carro. Ele foi interceptado e revistado. Com ele foi encontrada parte do entorpecente, ao passo que o cão de faro encontrou o restante, embaixo do mesmo veículo. Não havia dinheiro com o acusado. Com o acusado havia 17 porções de maconha.

III.3 Exame da prova

Não há prova suficiente para a condenação.

Com o acusado havia 17 porções de maconha.

O guarda civil não viu nenhuma atitude compatível com a venda, bem como não viram o réu em contato com o entorpecente encontrado pelo cão de faro.

Assim, o caso seria de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que desclassificação envolveria alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada no verbo nuclear do tipo – adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, de forma que estar-se-ia diante de mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador, mediante regular aditamento. Sem aditamento, e havendo dúvida sobre o dolo do agente, impositiva a absolvição pelo in dubio pro reo.

IV) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO JONAS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA